

學習單

1. 下列哪些行為可能構成犯罪？

- (A) 撿到身分證後放在家中兩週，期間用此身分證影本申請貸款
- (B) 好心幫朋友續約電信門號，所以在門市代填個人資料
- (C) 出借身分證給朋友，讓信用不好的朋友可以申請網路銀行帳戶
- (D) 以上皆是

2. 詐欺集團組織角色

說明	課程內的角色名稱	我也聽過的名稱
整個集團的領導者，負責詐騙工作的策劃及分工		
機房成員，實際與被害人互動並騙取匯款，方式可能包含電話/簡訊/通訊軟體等		
收受人頭帳戶，方式可能包含前往超商、置物櫃等		
將贓款提領出來，或是向被害人面交詐欺贓款		
監控車手領錢狀況		
收受車手提領出的贓款，再把錢交給上手，或透過各管道輾轉將錢交回集團		

3. 下列哪個情況「不是」刑法或洗錢防制法的沒收範圍？

- (A) 非法持有的槍枝
- (B) 用來詐騙的手機
- (C) 以市價1折低價向朋友購買的遊戲主機
- (D) 恐嚇鄰居而取得的保護費

參考法條

組織犯罪防制條例

§2

I. 本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。

II. 前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。

§3 I

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

刑法

§28（正犯）

二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。

§29（教唆犯）

I. 教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。

II. 教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。

§30（幫助犯）

I. 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

II. 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法（續）

§38（沒收）

- I. 違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。
- II. 供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。
- III. 前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。
- IV. 前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

§38-1（犯罪所得）

- I. 犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。
- II. 犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：
 - 一、明知他人違法行為而取得。
 - 二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。
 - 三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。
- III. 前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
- IV. 第1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。
- V. 犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。

刑法（續）

§271 I（殺人）

殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

§278 I（重傷）

使人受重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

§277 I（傷害）

傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

§325 I（強盜）

意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處5年以上有期徒刑。

§328 I（搶奪）

意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者，處6月以上5年以下有期徒刑。

§320 I（竊盜）

意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

§335 I（侵占）

意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

刑法（續）

§339 I（詐欺）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

§339-4 I（加重詐欺）

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：

- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、三人以上共同犯之。
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
- 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

詐欺犯罪危害防制條例

§43（加重詐欺）

犯刑法第339-4條之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣1千萬元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣5億元以下罰金。

§44 I（加重詐欺）

犯刑法第339-4條第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑1/2：

- 一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。
- 二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
- 三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。

洗錢防制法

§2（洗錢定義）

本法所稱洗錢，指下列行為：

- 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
- 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
- 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
- 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

§19 I（洗錢）

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。

§20 I（特殊洗錢）

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5,000萬元以下罰金：

- 一、冒名、以假名或其他與身分相關之不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立帳戶、帳號。
- 二、以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號。
- 三、規避第8條、第10條至第13條所定洗錢防制程序。

洗錢防制法（續）

§21 I（收集人頭帳戶）

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3,000萬元以下罰金：

- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
- 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
- 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
- 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。

§22 I~III（人頭帳戶）

I. 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

II. 違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。

III. 違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：

- 一、期約或收受對價而犯之。
- 二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。
- 三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯。

§25 I~II（沒收）

I. 犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

II. 犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。